SUNAT

Oficina Zonal Juliaca
Resolución de Oficina Zonal
Nº 214-024-0003940/SUNAT

Juliaca, 21 de marzo del 2022

Señores:

CONTRIBUYENTE	**:**	CORPORACION GRANIX E.I.R.L.
RUC N°	**:**	20447969531
DOMICILIO FISCAL	**:**	AV. POLIGONO INDUSTRIAL MZA. B LOTE 1 URB. APIRAJ PUNO – SAN ROMAN – JULIACA

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 88° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias, la declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o mayor obligación. En caso contrario, surtirá efecto si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior;

Que la contribuyente ha presentado la declaración jurada siguiente determinando una menor obligación tributaria:

PERIODO	CÓDIGO TRIBUTARIO	PDT	N° DE ORDEN RECTIFICATORIA	FECHA DE PRESENTACIÓN	VARIACIÓN
202107	1011	621	991323119	17/01/2022	-17,321.00

Que, la SUNAT para efectos de emitir pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud del contenido de la declaración jurada rectificatoria, con fecha 09/02/2022 y 25/02/2022 se notificó a la contribuyente los Requerimientos N° 2122220000136 N° 2122220000197 emitidos el 08/02/2022 y 24/02/2022 respectivamente, solicitando documentación y/o sustento sobre los datos contenidos en la declaración jurada rectificatoria antes indicada.

Que, de la revisión efectuada a la documentación presentada por la contribuyente, en mérito a los Requerimientos N° 2122220000136 y N° 2122220000197, la contribuyente no sustenta con medios de pago todos sus comprobantes de pago de compras adquiridos por un monto a partir de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos.

Al respecto, en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 150-2007-EF se establece que: "Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios". Así mismo, en su artículo 4º se establece que: "El monto a partir del cual se deberá

utilizar Medios de Pago es de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 1,000)". Los medios de pago a que refieren los artículos 4º y 8º están establecidos en su artículo 5º.

De la norma desglosada, se advierte que para ejercer el derecho a crédito fiscal de los comprobantes de pago de compras adquiridos por un monto a partir de tres mil quinientos soles o mil dólares americanos se deberán utilizar los medios de pago establecidos en el artículo 5° de mencionada norma. En ese sentido, la contribuyente no sustentó con medios de pago todos sus comprobantes de pago adquiridos por un monto a partir de tres mil quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (US$ 1,000), por lo que para efectos tributarios se imposibilita el derecho a crédito fiscal, no sustentando la veracidad y/o exactitud de la declaración jurada rectificatoria.

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 501 – Ley General de la SUNAT; concordante con el inciso d) del artículo 533° del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE

Artículo 1°.- La declaración jurada rectificatoria, detallada a continuación **no surte efecto** debido a que la contribuyente no ha sustentado la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella.

PERIODO	CÓDIGO TRIBUTARIO	PDT	N° DE ORDEN RECTIFICATORIA	FECHA DE PRESENTACIÓN	VARIACIÓN
202107	1011	621	991323119	17/01/2022	-17,321.00

Artículo 2°.- Lo resuelto en la presente Resolución, se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar una verificación o fiscalización posterior.

Regístrese, comuníquese y notifíquese.

ALBERTO FERNANDO IZAGA RUIZ
JEFE (e)
OFICINA ZONAL JULIACA